

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

1645/2532

พนักงานอัยการ ประจำ ศาลจังหวัด

อำนาจเจริญ

นาย พรมมา ไกย กิจ

โจทก์

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 270

จำเลยมีเครื่องชั่งไว้ชั่ง ชื่อ ข้าวเปลือกจากผู้ขาย การที่เครื่องชั่งของจำเลยชั่ง
วัตถุที่มีน้ำหนักจริง 500 กิโลกรัม ได้น้ำหนัก 502 กิโลกรัม ทำให้ผู้ขายได้ น้ำหนัก
เพิ่มขึ้น 2 กิโลกรัมถือ ไม่ได้ว่าจำเลยมีเครื่องชั่งดังกล่าวไว้เพื่อเอาเปรียบในการค้า
ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 270 คงมีความผิดตาม พระราชบัญญัติมาตรา
ชั่ง ตวง วัด พ.ศ. 2466 มาตรา 31,38 เท่านั้น.

จำเลยมีเครื่องชั่งไว้ชั่ง ชื่อ ข้าวเปลือกจากผู้ขาย การที่เครื่องชั่งของจำเลยชั่ง
วัตถุที่มีน้ำหนักจริง 500 กิโลกรัม ได้น้ำหนัก 502 กิโลกรัม ทำให้ผู้ขายได้ น้ำหนัก
เพิ่มขึ้น 2 กิโลกรัมถือ ไม่ได้ว่าจำเลยมีเครื่องชั่งดังกล่าวไว้เพื่อเอาเปรียบในการค้า
ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 270 คงมีความผิดตาม พระราชบัญญัติมาตรา
ชั่ง ตวง วัด พ.ศ. 2466 มาตรา 31,38 เท่านั้น.

(ผู้เกียรติ สุนทรบุระ-ศักดิ์ สอนองชาติ-สุวรรณ ตระการพันธุ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ